这是一份为你定制的《劳动仲裁申请书》**通用模板**。

这份模板涵盖了**“违法解除劳动合同赔偿金（2N）”、“未休年假工资”**以及**“拖欠工资/加班费”**等常见诉求。你可以根据你和公司的实际情况，删除不需要的条款，或者**修改金额**。

劳动仲裁申请书（模板）

申请人：
姓名：[你的姓名]
性别：[男/女]
民族：[汉族]
出生日期：[YYYY年MM月DD日]
身份证号码：[你的身份证号]
联系电话：[你的手机号]
住址：[你的居住地址，最好是能收到快递的地址]

被申请人（公司）：
单位名称：[公司全称，必须和营业执照一致]
法定代表人：[法定代表人姓名]
职务：[董事长/执行董事/总经理等]
联系电话：[公司电话，如果不知道可以写“无”]
地址：[公司注册地址或实际办公地址]

仲裁请求

提示：请根据你的实际情况，删除不需要的选项。

1. **请求裁决被申请人向申请人支付违法解除劳动合同赔偿金人民币 [金额] 元（2N）；**
    - *(注：如果是协商一致离职N或N+1，或者你主动辞职，此项删除)*
2. **请求裁决被申请人向申请人支付 [20XX] 年 [X] 天未休年休假工资报酬共计人民币 [金额] 元；**
3. **请求裁决被申请人向申请人支付 [20XX] 年 [X] 月 [X] 日至 [20XX] 年 [X] 月 [X] 日的拖欠工资人民币 [金额] 元；**
4. **请求裁决被申请人向申请人支付 [20XX] 年 [X] 月至 [20XX] 年 [X] 月的加班费人民币 [金额] 元；**
    - *(注：加班费很难举证，如果没有十足把握，建议慎选)*
5. **请求裁决被申请人为申请人出具解除/终止劳动合同证明，并办理档案和社会保险关系转移手续。**

事实与理由

申请人于 [YYYY] 年 [MM] 月 [DD] 日入职被申请人处，担任 [职位名称] 一职。双方签订了书面劳动合同（可注明：签订了X份，最后一份期限为...），申请人的月工资标准为人民币 [XXXX] 元，工资发放形式为银行转账（或现金），每月 [X] 日发放上月工资。

（此处填写离职原因，例如：）

- **情况 A（公司裁员/辞退）：** [20XX] 年 [X] 月 [X] 日，被申请人以“[裁员理由，如：业务调整/经济性裁员]”为由单方面通知申请人解除劳动合同，并于当日停止申请人工作，强行收回办公设备。
- **情况 B（协商离职）：** 经双方协商，于 [20XX] 年 [X] 月 [X] 日解除劳动关系，但被申请人尚未支付经济补偿金及未休年假工资。

（此处填写具体诉求的计算依据）：

1. **关于赔偿金（2N）：** 申请人认为，被申请人的解除行为缺乏事实与法律依据，属于违法解除。依据《劳动合同法》第四十七条、第八十七条规定，申请人工作满 [X] 年 [X] 个月，应按 [X+1] 个月计算赔偿金，即：月工资 [XXXX] 元 × [X+1] 个月 × 2倍 = [计算出的金额] 元。
2. **关于未休年假工资：** 申请人累计工作年限已满 [X] 年，依法每年应享受 [X] 天年休假。在被申请人处工作期间，申请人从未享受年休假待遇。依据《职工带薪年休假条例》及《企业职工带薪年休假实施办法》，被申请人应支付未休年假工资报酬。其中，[20XX] 年度应折算未休年假 [X] 天，计算公式为：[日工资计算过程] × 300%。
3. **关于拖欠工资：** 截止离职之日，被申请人尚拖欠申请人 [X] 月份工资未发放，金额为 [XXXX] 元。

综上所述，被申请人的行为严重违反了《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，侵害了申请人的合法权益。

为此，申请人特向贵委提起仲裁，请求依法裁决，维护劳动者的合法权益。

此致

[公司注册地或实际经营地] 劳动人事争议仲裁委员会

申请人（签名）： _____
日期： 202X 年 X 月 X 日

证据清单（附后）

注意： 申请书打印 **一式两份**（自己留底一份，交给仲裁委一份），证据材料复印 **一式两份**（一份给仲裁委，一份由仲裁委转交给公司）。

证据目录示例：

1. **证据名称：** 劳动合同
   - 证明内容：双方存在劳动关系，约定了工资标准和岗位。
2. **证据名称：** 银行流水（离职前12个月）
   - 证明内容：证明申请人的月平均工资数额，以及公司未足额支付工资的事实。
3. **证据名称：** 解除劳动合同通知书 / 离职证明 / 微信记录
   - 证明内容：证明公司辞退申请人的时间及原因（判断是N还是2N的关键）。
4. **证据名称：** 社保缴纳记录 / 前公司离职证明
   - 证明内容：证明申请人的**累计工龄**，用于计算年假天数。
5. **证据名称：** 考勤记录 / 未休年假证明 / 邮件截图
   - 证明内容：证明申请人未休年假的事实。
6. **证据名称：** 工作证、工牌、工资条、个税APP截图
   - 证明内容：辅助证明劳动关系和工资构成。

填写注意事项（北京地区特别提示）

1. **公司信息要准确**：
   - 公司名称必须一字不差。你可以打开“企查查”、“天眼查”或者“国家企业信用信息公示系统”，输入公司名字，复制全称。
2. **金额要具体**：
   - 不要写“依法裁决”，一定要写清楚具体的数字。如果算不准，可以估算一个大概值（比如年假按5天算），最后以仲裁委核算为准。
3. **关于“日工资”的计算**：
   - 在计算年假工资时，公式里的“日工资” = 月工资收入 ÷ 21.75（法定计薪天数）。
4. **提交方式**：
   - **现场提交**：带好身份证原件、复印件、证据原件，去仲裁委窗口排队。
   - **网上提交（北京推荐）**：北京地区可以通过**“北京人社”官网**或**“北京人社”微信公众号/APP**进行网上立案，这样可以省去跑腿排队的时间。上传申请书照片（需手写签名）和证据照片即可。

建议： 填写完后，建议先自己通读一遍，确保逻辑通顺，没有错别字。祝你仲裁顺利！

（AI生成）